ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 3.786

Στην Πάτρα σήμερα, την 27η Νοεμβρίου του έτους 2015, στο γραφείο μου, εγώ, η συμβολαιογράφος με έδρα την Πάτρα, **Γεωργία Ανύπαρκτη**, βεβαιώνω ότι εμφανίστηκαν ενώπιόν μου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλήτρια:

1) **Μαρία Υποθετική του Αθανασίου**, κάτοικος Οδός Πλασματικής 43, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 065077426 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΤ 922446, που εκπροσωπείται στο παρόν από πληρεξούσιο: **Μαρία Δείγμα του Κωνσταντίνου**, με Α.Φ.Μ. 301205183 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 000224, δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2015 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοραστής:

2) **Χρήστος Εικονικός του Χρήστου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 47, Πειραιάς, με Α.Φ.Μ. 101941273 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 416084.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Αικατερίνη Εικονική του Δημητρίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 38323 και Α.Φ.Μ. 835202145, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

ΠΡΩΤΟ — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Η πωλήτρια είναι κυρία ενός ακινήτου (**κατάστημα**), ισόγειο, εμβαδού 173,51 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Υποθέσεων 2, Πάτρα, στη Δημοτική Ενότητα Πατρέων, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **996339148388/0/3**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 9792/1985 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

ΔΕΥΤΕΡΟ — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε

SAMPLE — FICTIONAL DATA

οικόπεδο συνολικού εμβαδού 879,01 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Ελένη Δείγμα του Χρήστου), νότια με την οδό Υποθέσεων και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Μαρία Ανύπαρκτη του Δημητρίου, Αθανάσιος Παράδειγμα του Δημητρίου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— κατάστημα Α4 του ισογείου, εμβαδού 49,96 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/10 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Εικονικός του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Β2 του 4ου ορόφου, εμβαδού 129,90 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/19 (ιδιοκτήτης: Νικόλαος Δείγμα του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Γ1 του 1ου ορόφου, εμβαδού 119,54 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/4 (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Ανύπαρκτη του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Δ1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 90,02 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/8 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Δοκιμαστής του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Ε2 του 1ου ορόφου, εμβαδού 84,12 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/23 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Δείγμα του Χρήστου).

— κατάστημα Ζ2 του ισογείου, εμβαδού 64,70 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/14 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Παράδειγμα του Χρήστου).

— διαμέρισμα Η2 του 1ου ορόφου, εμβαδού 35,73 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/24 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Εικονικός του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Θ2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 153,21 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/2 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Υποθετική του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Ι2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 101,73 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/9 (ιδιοκτήτρια: Γεωργία Πλασματική του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Κ4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 124,49 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/5 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Ανύπαρκτος του Δημητρίου).

— κατάστημα Λ3 του ισογείου, εμβαδού 44,76 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/13

SAMPLE · FICTIONAL DATA

(ιδιοκτήτρια: Μαρία Παράδειγμα του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Μ1 του 1ου ορόφου, εμβαδού 147,32 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/22 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Πλασματικός του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Ν3 του 5ου ορόφου, εμβαδού 117,89 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/6 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Φανταστικός του Χρήστου).

— διαμέρισμα Ξ3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 93,58 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996339148388/0/7 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Δείγμα του Κωνσταντίνου).

ΤΡΙΤΟ — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 30.027/1983 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Φανταστική), που συντάχθηκε την 1η Νοεμβρίου 1983, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 38.000.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Παράδειγμα του Δημητρίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 5.462/1989 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Φανταστική), που συντάχθηκε την 15η Δεκεμβρίου 1989, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 18.950.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Πλασματική του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 1.896/2005 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Σοφία Φανταστική), που συντάχθηκε την 3η Νοεμβρίου 2005, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 138.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Γεωργία Υποθετική του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 26.060/2006 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Σοφία Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 23η Ιουνίου 2006, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 319.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Υποθετικός του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Ο τελευταίος κύριος, **Χρήστος Υποθετικός του Παναγιώτη**, κάτοικος Οδός Υποθέσεων 95, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 458767813, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ΤΕΤΑΡΤΟ — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 50658/2015 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 134.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

ΠΕΜΠΤΟ — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

ΕΚΤΟ — Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν η πωλήτρια πωλεί και μεταβιβάζει στον αγοραστή την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

ΕΒΔΟΜΟ — ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **187.500,00 €**, το οποίο η πωλήτρια δηλώνει ότι εισέπραξε ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

ΟΓΔΟΟ — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 161.600,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 742752/2015 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών την 19η Νοεμβρίου 2015, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

ΕΝΑΤΟ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 599433/2013, κατηγορίας Γ (ενεργειακός επιθεωρητής: **Νικόλαος Υποθετικός του Κωνσταντίνου**, με Α.Φ.Μ. 623140131)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 4564774165, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

ΔΕΚΑΤΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές

SAMPLE - FICTIONAL DATA

και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης

SAMPLE - FICTIONAL DATA

και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 10053/2015, της 4ης Οκτωβρίου 2015.

2. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 23226/2015, της 17ης Οκτωβρίου 2015.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 58820/2015, της 18ης Νοεμβρίου 2015.

4. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 14004/2015, της 14ης Οκτωβρίου 2015.

5. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 41673/2015, της 4ης Οκτωβρίου 2015.

6. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 24114/2015, της 12ης Νοεμβρίου 2015.

7. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 7953/2015, της 15ης Νοεμβρίου 2015.

8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 29711/2015, της 23ης Νοεμβρίου 2015.

SAMPLE — FICTIONAL DATA

9. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 55651/2015, της 3ης Νοεμβρίου 2015.

10. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 17882/2015, της 10ης Νοεμβρίου 2015.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γεωργία Ανύπαρκτη

SAMPLE - FICTIONAL DATA